

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA DE MAYAGUEZ

REY ANTONIO QUILES CUEVAS y NADYA IVETTE PEREZ BATISTA	CASO NÚMERO: CB2025CV00256
Demandante	
v.	SOBRE:
FREDDY SALLEN T AQUINO, MARY ANN SANCHEZ CASIANO y la SLG compuesta por ambos, etc.	LEY 161-2009 INTERDICTO PRELIMINAR Y PERMANENTE
Demandados	
ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE HACIENDAS DEL CLUB GOLF Y PLAYA, INC.	
Interventor	

DEMANDA DE SENTENCIA DECLARATORIA

Comparece el interventor, Asociación de Propietarios de Haciendas del Club Golf y Playa, Inc. (en adelante, Asociación), por conducto de la representación legal que suscribe y, muy respetuosamente, expone y solicita:

- Los demandantes, Rey Antonio Quiles Cuevas y Nadya Ivette Pérez Batista, son mayores de edad, casados entre sí, y residentes en la Villa 101 del complejo residencial Haciendas del Club Golf y Playa. Su dirección postal es PO Box 6587, Mayagüez, PR 00681 y su teléfono es 787-454-5662 (en adelante, los demandantes).
- Los demandados, Freddy Sallent Aquino y Mary Ann Sánchez Casiano, son mayores de edad, casados entre sí, y son los propietarios de la Villa 102 del complejo residencial Haciendas del Club Golf y Playa (en adelante, demandados).
- La Asociación es una corporación sin fines de lucro creada y registrada bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, registro número 42419, con capacidad para demandar y ser demandada, y es representada por su presidente, Olga Guerra Estevanell. Su dirección

postal es PMB 326, PO Box 5103, Cabo Rojo, PR 00623, y su teléfono es 787-254-1919.

4. La Asociación se creó en virtud del documento titulado Escritura de Condiciones Restrictivas y Servidumbres en Equidad de la Urbanización Haciendas del Club Golf y Playa, escritura número 127, otorgada el 20 de febrero de 2003 ante el notario Francisco J. Biaggi Landrón (en adelante, Escritura 127).¹
5. Esta Escritura 127 dispone que le corresponde a la Asociación, entre otras cosas, la responsabilidad de administrar el complejo residencial Haciendas del Club Golf y Playa, de velar por el fiel cumplimiento de las condiciones restrictivas que dicha escritura establece, y de establecer una Junta de Control Arquitectónico (en adelante, Junta).
6. Esta Junta tiene la responsabilidad de evaluar, y autorizar o denegar las alteraciones y construcciones que los propietarios deseen hacerle a sus residencias, y su decisión es final.
7. La Asociación se compone de todos los propietarios de residencias (villas) en Haciendas del Club Golf y Playa, así como de los propietarios de los apartamentos ubicados en los condominios Golf y Playa y Terrazas del Golf, y de los propietarios de las casas en hilera ("townhouses") Mansiones del Club.
8. Todas las propiedades que ubican dentro del complejo residencial Haciendas del Club Golf y Playa están gravadas con las condiciones restrictivas y servidumbres en equidad, también llamadas restricciones voluntarias sobre fincas, que se establecen en la Escritura 127.
9. Las servidumbres en equidad se refieren a cuando, como parte de un plan general para desarrollar y preservar una urbanización residencial, se imponen restricciones y condiciones que limitan el uso de terrenos, cuya operación es en beneficio de presentes y futuros propietarios, mediante las que se imponen cargas o gravámenes específicos. Residentes Parkville v. Díaz, 159 DPR 374, 382-383 (2003).

¹ Copia de la Escritura 127 se incluyó como anejo 3 de la demanda presentada por los demandantes (SUMAC Núm. 1).

10. Jurídicamente, las servidumbres en equidad se consideran un contrato entre las partes pues son éstas quienes acuerdan gravar sus propiedades para delimitar los usos o tipos de edificación que podrán efectuarse y porque, conociendo las restricciones que constan inscritas en el Registro de la Propiedad, los futuros adquirentes aceptan someterse a ellas. Las cláusulas restrictivas de una servidumbre en equidad adquieren un rango de contrato privado de naturaleza real pues al ser inscritas en el Registro de la Propiedad se consideran derechos oponibles *erga omnes*. Residentes Parkville v. Díaz, supra.
11. Las propiedades de Haciendas del Club Golf y Playa, además, tienen que cumplir con las restricciones y parámetros que establece el Reglamento Conjunto de la Junta de Planificación (en adelante, Reglamento Conjunto).
12. A principios del 2022, los demandados le presentaron a la Asociación unos dibujos (“renderings”) de un proyecto de ampliación de su Villa 102 en Haciendas del Club Golf y Playa.
13. La Asociación, luego de contar con la evaluación y decisión de la Junta, les notificó a los demandados, mediante carta fechada el 18 de marzo de 2022, que aprobaba su remodelación con las siguientes condiciones:
 - a) que la construcción se ajustara a lo aprobado;
 - b) que la construcción cumpliera con todas las condiciones restrictivas impuestas por la Escritura 127; y
 - c) que la construcción cumpliera con las distancias de los patios, según exige la reglamentación vigente, específicamente el Reglamento Conjunto de la Oficina de Gerencia de Permisos (en adelante, OGPe).²
14. En cuanto a los patios laterales, la sección 8.1.3.2 del Reglamento Conjunto establece una distancia mínima de tres metros entre la colindancia y la estructura.
15. El 24 de junio de 2022, los demandados, mediante la escritura 86 (en adelante, Escritura 86) ante el notario Joaquín Torres Colón, adquirieron y

² Copia de esta carta se une como anejo 1.

agruparon un pequeño solar de 140 metros cuadrados que ubica en la parte posterior de su propiedad.³

16. En la Escritura 86 se estableció como una condición restrictiva que en el solar agrupado solo se permitirá la construcción de un gazebo, previa aprobación de la Junta, y se indicó que al solar agrupado le aplican todas las condiciones restrictivas de la Escritura 127.
17. Los demandados ignoraron lo que les expresó la Asociación, lo que establecen las condiciones restrictivas de las escrituras 86 y 127, y lo que dispone el Reglamento Conjunto, y comenzaron la construcción de una estructura completamente distinta a la que les fue aprobada por la Junta, sin cumplir con los requisitos de distancia de los patios y construyendo una estructura residencial en el predio agrupado.
18. El 24 de abril de 2025, los demandantes presentaron la demanda de epígrafe en la que solicitan, entre otras cosas, que el Tribunal ordene la paralización y posterior demolición de la obra de construcción que los demandados están realizando en su residencia, la que colinda, por el oeste, con la residencia de los demandantes.
19. En su demanda, los demandantes alegan, entre otras cosas, que la construcción es ilegal porque se hizo sin obtener aprobación de la Junta, en violación a las condiciones restrictivas establecidas en la Escritura 127, sin ajustarse a los planos aprobados, y sin guardar las distancias reglamentarias en el patio.
20. La Regla 59 de Procedimiento Civil incorpora a nuestro ordenamiento procesal, la figura de la sentencia declaratoria.
21. Esta Regla 59 dispone en su parte pertinente:

Regla 59.1. Cuándo procede

El Tribunal de Primera Instancia tendrá autoridad para declarar derechos, estados y otras relaciones jurídicas aunque se inste o pueda instarse otro remedio. No se estimará como motivo suficiente para atacar un procedimiento o una acción el que se solicite una resolución o sentencia declaratoria. La declaración podrá ser en su forma y efectos, afirmativa o negativa, y tendrá la eficacia y el vigor de las sentencias o resoluciones definitivas. Independientemente de lo dispuesto en la Regla 37, el tribunal

³ Copia de la escritura 86 se une como anejo 2.

podrá ordenar una vista rápida de un pleito de sentencia declaratoria, dándole preferencia en el calendario.

22. Por su parte, la Regla 59.2 establece en la parte relevante:

Regla 59.2. Quiénes pueden solicitarla; facultad de interpretación; ejercicio de las facultades

(a) Toda persona interesada en una escritura, un testamento, un contrato escrito u otros documentos constitutivos de contrato, o cuyos derechos, estado u otras relaciones jurídicas fuesen afectados por un estatuto, una ordenanza municipal, un contrato o una franquicia, podrá solicitar una decisión sobre cualquier divergencia en la interpretación o validez de dichos estatutos, ordenanzas, contrato o franquicia, y además que se dicte una declaración de los derechos, estados u otras relaciones jurídicas que de aquéllos se deriven. Un contrato podrá ser interpretado antes o después de haber sido infringido.

23. De lo anterior se desprende que el propósito de esta figura es despejar una incertidumbre jurídica o poner fin a una controversia susceptible de adjudicación judicial. Esta regla brinda un mecanismo remedial y profiláctico que permite anticipar la dilucidación de los méritos de cualquier reclamación ante los tribunales, siempre y cuando exista un peligro potencial contra quien la solicita. Así, la sentencia declaratoria es adecuada para declarar derechos, estados y otras relaciones de naturaleza jurídica independientemente de que existan otros remedios. Particularmente, la sentencia declaratoria permite dilucidar cualquier divergencia de criterio en la interpretación de un estatuto cuando existe una controversia sustancial entre partes con intereses legales adversos. Alcalde de Guayama v. ELA, 192 DPR 329 (2015).

24. La Asociación, luego de evaluar los hechos de este caso, entiende que la ampliación propuesta por los demandados no cumple con los requisitos de distancia que dispone el Reglamento Conjunto, no cuenta con la aprobación de la Junta y no cumple con las restricciones establecidas en las escrituras 86 y 127.
25. Los demandados, al continuar con la ampliación de su Villa 102 entienden que su ampliación sí cumple con el Reglamento Conjunto y con las escrituras 86 y 127.
26. Por lo tanto, entre la Asociación y los demandados existe una controversia real y concreta en cuanto a la interpretación y alcance del Reglamento

Conjunto y las escrituras 86 y 127 en lo que se refiere a la ampliación que están realizando en su Villa 102.

27. La Asociación, para cumplir con su deber de que se cumplan las condiciones restrictivas que establecen las escritura 86 y 127, así como las leyes y reglamentos de construcción aplicables, solicita del Tribunal que emita una sentencia declaratoria en la que evalúe, adjudique y resuelva si la ampliación que están realizando los demandados en la Villa 102 es legal o no lo es, y provea el remedio correspondiente.

EN MERITO DE LO ANTERIOR, solicito del Honorable Tribunal que declare Con Lugar la demanda y dicte una sentencia declaratoria en la que evalúe, adjudique y resuelva si la ampliación que están realizando los demandados en la Villa 102 es legal o no lo es, y si cumple con los requisitos, restricciones y parámetros que establece el Reglamento Conjunto y las escrituras 86 y 127, y provea el remedio correspondiente.

Respetuosamente sometido.

En Cabo Rojo, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2025.

CERTIFICO haber presentado este escrito mediante SUMAC el que le notificará a las demás partes del caso.

/s/ Juan M. Aponte Castro
RUA 12,918
PO Box 1545
Cabo Rojo, PR 00623
Tel. 787-380-5456
juanmaaponte@yahoo.com